

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
GUAJIRANET ISP S.A.S.

Fecha de entrada en vigencia: 7/10/2026

Última actualización: 8/10/2026

1. INTRODUCCIÓN.

En GUAJIRANET ISP S.A.S. entendemos que la información personal de nuestros usuarios, clientes, potenciales clientes y demás personas que interactúan con nosotros merece un manejo responsable, transparente y seguro. Por esta razón, hemos adoptado la presente Política de Tratamiento de Datos Personales, mediante la cual informamos a los titulares de la información cómo recopilamos, utilizamos, almacenamos, protegemos y, cuando corresponda, compartimos sus datos personales.

Esta política se aplica al tratamiento de datos personales realizado por GUAJIRANET ISP S.A.S. en desarrollo de sus actividades empresariales, incluyendo la prestación del servicio de acceso a Internet, la atención de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y recursos, la gestión de clientes, la facturación, la atención de incidentes y requerimientos técnicos, la administración de los servicios contratados y las interacciones realizadas a través de nuestro sitio web y demás canales de atención.

El tratamiento de los datos personales se realizará de conformidad con la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que las modifiquen, adicionen, reglamenten o sustituyan.

2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

El responsable del tratamiento de los datos personales es:

GUAJIRANET ISP S.A.S.

NIT: 901201509-8

Domicilio: Albania, La Guajira

Dirección: CR 4 NRO. 4 - 96 BRR CENTRO

Teléfono: 320 5134272

Correo electrónico: guajiranettelecomunicaciones@gmail.com

El área responsable de atender las consultas y reclamos de los titulares, y ante la cual pueden ejercer sus derechos, es el Área de Atención al Cliente de GUAJIRANET ISP S.A.S., a través del siguiente canal:

Correo electrónico: pqr@guajiranet.com

Este correo podrá ser utilizado por los titulares para presentar consultas, reclamos, solicitudes de actualización, rectificación o supresión de datos, revocatoria de autorizaciones y demás solicitudes relacionadas con el tratamiento de información personal.

3. ALCANCE.

Esta política aplica a los datos personales que GUAJIRANET ISP S.A.S. trate directamente o a través de terceros que actúen por cuenta de la empresa, cuando dicho tratamiento tenga relación con la prestación de sus servicios, la atención de usuarios, la operación de sus canales o el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales. La política aplica, entre otros, a:

- Clientes actuales y antiguos.
- Personas que solicitan información sobre nuestros servicios.
- Potenciales clientes.
- Usuarios que presentan PQR.
- Personas que realizan solicitudes a través del sitio web.
- Personas que utilizan las herramientas de consulta de cobertura.
- Titulares que realizan trámites de validación de identidad.
- Personas que interactúan con GUAJIRANET ISP S.A.S. a través de sus canales digitales.

4. DATOS PERSONALES QUE PODEMOS RECOLECTAR.

Dependiendo del trámite o servicio solicitado, GUAJIRANET ISP S.A.S. podrá tratar diferentes categorías de información.

4.1. Formulario de PQR.

Cuando una persona presenta una petición, queja, reclamo o solicitud mediante el formulario disponible en nuestro sitio web, podremos solicitar:

- Nombre y apellidos.
- Número de identificación.
- Número de teléfono.
- Correo electrónico.
- Municipio.
- Descripción de la solicitud.
- Información adicional necesaria para atender la solicitud.
- Archivos adjuntos aportados voluntariamente por el usuario, tales como imágenes o documentos en formato PDF.

Los documentos adjuntos serán tratados únicamente en la medida en que resulten necesarios para comprender, verificar o resolver la solicitud presentada, sin perjuicio de las obligaciones legales de conservación que resulten aplicables.

4.2. Cambio o recuperación de clave WiFi.

Para solicitar determinados trámites relacionados con el servicio, como el cambio de clave WiFi, GUAJIRANET ISP S.A.S. podrá solicitar datos de identificación del titular, particularmente:

- Número de identificación.
- Número de celular registrado o asociado al servicio.

Estos datos serán utilizados principalmente para verificar la identidad del solicitante y evitar que terceros no autorizados puedan modificar elementos relacionados con el servicio contratado.

4.3. Consulta de cobertura.

Cuando una persona utiliza la herramienta de consulta de cobertura, podrá suministrar una dirección, ubicación o información de localización desde su dispositivo.

La información de ubicación utilizada para realizar esta consulta tiene como finalidad exclusiva determinar si existe o no disponibilidad o cobertura del servicio en el lugar consultado. Cuando técnicamente corresponda, esta información podrá utilizarse de manera temporal para efectuar la consulta y no será almacenada como una base de datos de ubicaciones personales por GUAJIRANET ISP S.A.S., salvo que el usuario posteriormente decida proporcionar voluntariamente sus datos para iniciar otro trámite, solicitar el servicio o establecer contacto con la empresa.

Para ubicar en el mapa una dirección o un barrio escrito por el usuario, el sitio web envía ese texto al servicio de geolocalización Photon, operado por Komoot (Alemania) y basado en datos de OpenStreetMap. Cuando el usuario utiliza la opción de compartir su ubicación, las coordenadas se procesan en su propio navegador y no se envían a terceros.

4.4. Canales de WhatsApp, llamada y correo electrónico.

El sitio web puede contener botones o enlaces que permiten al usuario comunicarse con GUAJIRANET ISP S.A.S. mediante WhatsApp, llamada telefónica o correo electrónico; cuando el usuario utilice estos canales, podrán tratarse los datos que voluntariamente suministre durante la interacción, de acuerdo con la finalidad de la comunicación.

Cuando la interacción se realice mediante una plataforma de un tercero, como WhatsApp, el tratamiento que dicho tercero realice de la información estará igualmente sujeto a sus propios términos y políticas de privacidad.

4.5. Pagos de facturas.

Los pagos de facturas realizados desde el sitio web podrán ser direccionados a la plataforma de DSNube, tercero utilizado para la gestión correspondiente.

GUAJIRANET ISP S.A.S. no pretende recopilar directamente mediante su página web información financiera o datos de tarjetas que sean gestionados exclusivamente por la plataforma de pago. Los datos que sean tratados directamente por DSNube estarán sujetos a las condiciones, medidas de seguridad y políticas aplicables a dicha plataforma, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a GUAJIRANET ISP S.A.S. respecto de la información que sí trate directamente.

5. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO.

Los datos personales podrán ser tratados por GUAJIRANET ISP S.A.S. para las siguientes finalidades:

5.1. Prestación del servicio.

- Gestionar la prestación del servicio de acceso a Internet.
- Crear y administrar registros de clientes.
- Identificar al titular del servicio.
- Gestionar instalaciones, visitas técnicas y mantenimientos.
- Atender solicitudes relacionadas con el servicio.
- Gestionar cambios, modificaciones o actualizaciones solicitadas por el usuario.
- Gestionar información técnica y administrativa necesaria para la prestación del servicio.
- Mantener comunicación con el cliente durante la relación contractual.

5.2. Atención al usuario.

- Recibir y atender peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y recursos.
- Dar respuesta a las PQR presentadas a través de la página web u otros canales.
- Realizar seguimiento a las solicitudes.
- Identificar correctamente al usuario o titular.
- Generar y administrar los registros asociados a la atención.
- Cumplir las obligaciones de atención al usuario establecidas por la regulación aplicable al sector de telecomunicaciones.

5.3. Seguridad y validación de identidad.

- Verificar la identidad de los titulares.
- Prevenir suplantaciones.
- Evitar accesos no autorizados a cuentas o servicios.
- Validar solicitudes relacionadas con las credenciales o configuraciones del servicio.
- Proteger la información de los clientes.

5.4. Facturación y gestión administrativa.

- Generar y administrar facturas.
- Gestionar pagos.
- Identificar obligaciones pendientes.
- Administrar la relación contractual y comercial.
- Realizar las actividades administrativas, contables y financieras relacionadas con la prestación del servicio.
- Cumplir obligaciones legales, tributarias y contables.

5.5. Cumplimiento de obligaciones legales.

Los datos podrán ser tratados cuando sea necesario para:

- Cumplir obligaciones legales.
- Atender requerimientos de autoridades administrativas o judiciales competentes.

- Atender requerimientos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio u otras autoridades competentes.
- Cumplir obligaciones regulatorias aplicables a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.
- Ejercer derechos de GUAJIRANET ISP S.A.S. dentro de procesos administrativos o judiciales.

5.6. Comunicaciones.

Los datos de contacto podrán ser utilizados para comunicarnos con el usuario en relación con:

- El servicio contratado.
- Instalaciones.
- Mantenimientos.
- Fallas o interrupciones.
- Facturación.
- Pagos.
- PQR.
- Solicitudes realizadas.
- Información necesaria para la ejecución del contrato.

El envío de comunicaciones comerciales o publicitarias se realizará únicamente cuando exista una base legal para ello y, cuando corresponda, con la autorización del titular.

6. PRINCIPIOS APLICABLES AL TRATAMIENTO.

GUAJIRANET ISP S.A.S. realizará el tratamiento de los datos personales observando los principios establecidos en la legislación colombiana, entre ellos:

Legalidad

El tratamiento se realizará dentro del marco de la Constitución, la Ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables.

Finalidad

Los datos serán tratados para finalidades legítimas, específicas y previamente informadas al titular.

Libertad

El tratamiento se realizará con el consentimiento del titular cuando este sea legalmente necesario, salvo las excepciones previstas por la ley.

Veracidad

GUAJIRANET ISP S.A.S. procurará que la información tratada sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

Transparencia

El titular podrá solicitar información sobre los datos personales que sean objeto de tratamiento.

Acceso y circulación restringida

Los datos personales no estarán disponibles indiscriminadamente y su acceso estará limitado a quienes tengan una razón legítima para conocerlos.

Seguridad

GUAJIRANET ISP S.A.S. implementará medidas razonables, técnicas, humanas y administrativas orientadas a proteger la información.

Confidencialidad

Las personas que intervengan en el tratamiento de información personal estarán sujetas al deber de confidencialidad en los términos establecidos por la ley.

7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO.

Cuando la legislación exija autorización del titular, GUAJIRANET ISP S.A.S. solicitará dicha autorización de manera previa, expresa e informada. La autorización podrá obtenerse mediante mecanismos físicos, electrónicos, digitales o cualquier otro mecanismo que permita demostrar razonablemente la manifestación de voluntad del titular.

La autorización deberá permitir identificar, entre otros aspectos, que el titular conoce que sus datos serán tratados por GUAJIRANET ISP S.A.S. y las finalidades principales para las cuales serán utilizados; la ausencia de autorización no impedirá aquellos tratamientos que estén expresamente permitidos o autorizados por la ley.

8. DATOS SENSIBLES.

GUAJIRANET ISP S.A.S. procurará no solicitar ni recolectar datos sensibles a través de su página web cuando estos no sean necesarios para la finalidad correspondiente. Si excepcionalmente fuese necesario tratar información que tenga la naturaleza de dato sensible, se aplicarán las reglas especiales previstas en la legislación colombiana y se solicitarán las autorizaciones correspondientes cuando sean necesarias; el titular no estará obligado a suministrar datos sensibles salvo que exista una excepción legal que permita su tratamiento obligatorio.

9. TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN ARCHIVOS ADJUNTOS.

Cuando el usuario adjunte imágenes, documentos PDF u otros archivos al presentar una PQR, deberá procurar que dichos documentos contengan únicamente la información necesaria para atender su solicitud. GUAJIRANET ISP S.A.S. tratará los archivos únicamente para las finalidades relacionadas con la solicitud presentada y con las obligaciones legales, administrativas o regulatorias que correspondan.

Cuando un archivo contenga información de terceros, el usuario deberá contar, cuando sea necesario, con la autorización o legitimidad correspondiente para suministrarla.

10. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS.

GUAJIRANET ISP S.A.S. conservará los datos personales durante el tiempo que sean necesarios para cumplir las finalidades para las cuales fueron recolectados y, posteriormente, durante los términos exigidos por las obligaciones legales, contractuales, contables, fiscales, regulatorias o para el ejercicio y defensa de derechos.

La solicitud de supresión de información no procederá cuando exista un deber legal o contractual que obligue a GUAJIRANET ISP S.A.S. a conservarla.

11. ENCARGADOS Y TERCEROS.

Para desarrollar sus actividades, GUAJIRANET ISP S.A.S. podrá apoyarse en proveedores, contratistas, plataformas tecnológicas y terceros que requieran acceder a determinados datos personales para ejecutar actividades por cuenta de la empresa. Entre estos pueden encontrarse proveedores de:

- Servicios tecnológicos.
- Plataformas de atención.
- Servicios de almacenamiento.
- Servicios de facturación.
- Servicios de pago.
- Herramientas de comunicación.
- Servicios de soporte técnico.

Cuando corresponda, GUAJIRANET ISP S.A.S. adoptará las medidas contractuales y de seguridad necesarias para que dichos terceros traten la información conforme a las

finalidades autorizadas y a la legislación aplicable.

En particular, cuando el pago de facturas sea realizado mediante DSNube, los datos necesarios para la operación podrán ser tratados por dicha plataforma de acuerdo con las condiciones aplicables a su servicio.

11.1. Transmisión y transferencia internacional de datos.

Algunos de los proveedores tecnológicos que utiliza GUAJIRANET ISP S.A.S., como los servicios de correo electrónico, mensajería, alojamiento del sitio web y geolocalización, pueden almacenar o procesar información en servidores ubicados fuera de Colombia. En estos casos, los datos se transmiten a dichos proveedores únicamente para que realicen el tratamiento por cuenta de GUAJIRANET ISP S.A.S. y para las finalidades descritas en esta política.

Cualquier transmisión o transferencia internacional de datos se realizará conforme al artículo 26 de la Ley 1581 de 2012 y a las normas que lo reglamentan, procurando que los proveedores ofrezcan niveles adecuados de protección y medidas de seguridad acordes con la legislación colombiana.

12. DERECHOS DE LOS TITULARES.

De acuerdo con la legislación colombiana, el titular de los datos personales tiene derecho a:

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada, cuando esta sea necesaria.
3. Ser informado sobre el uso que se ha dado a sus datos personales.
4. Presentar consultas y reclamos.
5. Solicitar la corrección, actualización o supresión de sus datos cuando corresponda.
6. Revocar la autorización cuando legalmente proceda.
7. Acceder gratuitamente a sus datos personales en los términos establecidos por la ley.
8. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio las quejas que considere pertinentes, una vez agotado el trámite de consulta o reclamo ante el responsable.

Estos derechos podrán ejercerse personalmente, por medio de representante o por quien acredite legitimidad para actuar en nombre del titular.

13. PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAS Y RECLAMOS.

Los titulares podrán presentar sus solicitudes ante el Área de Atención al Cliente mediante el correo pqr@guajiranet.com.

La solicitud deberá contener, como mínimo:

- Nombre del titular.
- Número de identificación.
- Descripción clara de la solicitud.
- Información de contacto para recibir respuesta.
- Documentos que permitan acreditar la identidad o representación, cuando sean necesarios.
- Los documentos o información que sustenten la solicitud, cuando corresponda.

13.1. Consultas.

El titular podrá solicitar información sobre los datos personales que reposen en las bases de datos de GUAJIRANET ISP S.A.S. Las consultas serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atenderla dentro de dicho término, se informará al titular los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

13.2. Reclamos.

El titular podrá presentar reclamos cuando considere que sus datos deben ser corregidos, actualizados o suprimidos, cuando exista un presunto incumplimiento de las normas de protección de datos o cuando solicite la revocatoria de una autorización, cuando esta sea procedente. Los reclamos se tramitarán así:

- Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al titular dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción para que subsane las fallas. Si transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento el titular no presenta la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.
- Si el área que recibe el reclamo no es competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al titular.
- Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda se mantendrá hasta que el reclamo sea decidido.
- El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atenderlo dentro de dicho término, se informará al titular los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

Los términos legales y las condiciones aplicables podrán ser modificados por las normas que regulen la materia.

14. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

GUAJIRANET ISP S.A.S. implementará medidas razonables orientadas a proteger los datos personales contra pérdida, adulteración, acceso no autorizado, uso indebido, divulgación no autorizada o cualquier otra forma de tratamiento contrario a la ley. No obstante, ningún sistema de información o mecanismo de transmisión por Internet puede considerarse absolutamente seguro. Por ello, GUAJIRANET ISP S.A.S. también solicita a sus usuarios adoptar medidas básicas de seguridad, como no compartir contraseñas, códigos de verificación u otros mecanismos de autenticación.

15. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO SOBRE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.

El usuario deberá procurar que la información que suministre a GUAJIRANET ISP S.A.S. sea verdadera, completa y actualizada. Cuando adjunte documentos o información de terceros, deberá contar con la legitimidad necesaria para suministrarlos; GUAJIRANET ISP S.A.S. no solicitará información personal que resulte manifiestamente innecesaria para la finalidad del trámite correspondiente.

16. SITIO WEB Y DATOS DE NAVEGACIÓN.

El sitio web de GUAJIRANET ISP S.A.S. puede utilizar herramientas técnicas necesarias para su funcionamiento. Cuando se utilicen cookies, herramientas de analítica, tecnologías de medición, píxeles u otras tecnologías similares que permitan recopilar información sobre la navegación de los usuarios, GUAJIRANET ISP S.A.S. informará sobre dichas tecnologías y aplicará las reglas que correspondan de acuerdo con su naturaleza y finalidad.

Actualmente, el sitio web utiliza Vercel Analytics para medir de forma agregada las visitas y el uso de sus páginas, con el fin de mejorar su funcionamiento. Esta herramienta no utiliza cookies ni permite identificar personalmente a los visitantes.

La empresa procurará limitar la recopilación de información a aquella que resulte necesaria para el funcionamiento, seguridad, análisis o mejora del sitio web.

17. MENORES DE EDAD.

GUAJIRANET ISP S.A.S. reconoce la especial protección que tienen los niños, niñas y adolescentes en materia de datos personales. Cuando sea necesario tratar información personal de menores de edad, se aplicarán las reglas especiales establecidas en la legislación colombiana, atendiendo el interés superior del menor y el respeto de sus derechos fundamentales.

18. ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS.

Los titulares podrán solicitar la actualización o corrección de sus datos mediante el correo pqr@guajiranet.com.

GUAJIRANET ISP S.A.S. podrá solicitar información adicional que permita verificar la identidad del solicitante antes de realizar modificaciones sobre datos personales.

19. MODIFICACIONES DE ESTA POLÍTICA.

GUAJIRANET ISP S.A.S. podrá actualizar esta Política de Tratamiento de Datos Personales cuando resulte necesario para reflejar cambios legales, regulatorios, tecnológicos, operativos o en sus procesos internos.

Los cambios sustanciales se comunicarán a los titulares antes de implementarlos, mediante el sitio web o los datos de contacto registrados. Cuando el cambio se refiera a la finalidad del tratamiento, se solicitará una nueva autorización del titular.

La versión vigente estará disponible permanentemente en el sitio web de GUAJIRANET ISP S.A.S.

20. VIGENCIA.

La presente política entra en vigencia a partir del 7/10/2026 y permanecerá vigente mientras GUAJIRANET ISP S.A.S. realice actividades que impliquen el tratamiento de datos personales. Las bases de datos estarán vigentes durante el tiempo indicado en la sección 10 de esta política.

21. MARCO NORMATIVO.

La presente política se desarrolla principalmente con fundamento en:

- Constitución Política de Colombia, especialmente el artículo 15.
- Ley 1581 de 2012.
- Decreto 1074 de 2015, en las disposiciones aplicables al tratamiento de datos personales.
- Ley 1266 de 2008, cuando resulte aplicable.
- Ley 1480 de 2011, cuando corresponda.
- Normas y actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Normativa aplicable a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.
- Demás normas que modifiquen, adicionen, reglamenten o sustituyan las anteriores.

22. CONTACTO.

Para ejercer los derechos relacionados con sus datos personales o formular consultas sobre esta política:

GUAJIRANET ISP S.A.S.

Área de Atención al Cliente

Correo: pqr@guajiranet.com

Dirección: CR 4 NRO. 4 - 96 BRR CENTRO, Albania, La Guajira

Teléfono: 320 5134272

GUAJIRANET ISP S.A.S. agradece a sus usuarios la confianza depositada en la empresa y reitera su compromiso con el tratamiento responsable, transparente y seguro de la información personal.